

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

주 의 요 구

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 부적정
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호 및 제7호에 따라 담보부·무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정」(이하 “규정”이라 한다)에 따라 인수채권의 소멸시효 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

규정 제4조에 따르면 인수채권의 시효관리는 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있고, 규정 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다 등1)의 방법에 따른다고 되어 있다.

1) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

한편, 규정 제11조에 따르면 시효 및 연장시효도래 채권은 ① 원금잔액 5백만 원²⁾ 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우, ② 주채무자가 법인으로서는 보증인이 없거나 보증인 전원이 70세 이상인 경우 등³⁾은 시효중단조치를 하지 않는다(이하 “시효중단 제외”라 한다)고 되어 있다.

따라서, 인수채권은 시효완성기간 내에 시효중단 조치를 취하되, 주채무자가 고령이거나 원금잔액이 소액 등으로 회수실익이 없는 채권의 경우 시효중단을 제외하여 채무자의 채무부담을 완화하고 채권관리 효율성을 제고⁴⁾하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 전북지역본부의 소멸시효 관리 실태를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(▽▽은행 0000-0000)의 경우 2021. 6. 11. 시효소송 제기 당시 나이가 00세이고 원금잔액이 2,454천 원이었으며, 보증인이 없어 시효중단 제외 대상인데도 시효소송을 진행(소송비용 237천 원)한 사실이 확인되었고

채무자 ◎◎실업(유한) 채권(△△△△△△△ 0000-00)의 경우 주채무자가 법인으로서는 2022. 10. 14. 시효 소송 제기 당시 보증인 ◇◇◇이 00세,

2) 「인수채권 소멸시효관리규정」 해설 및 적용기준 배포(가계지원총괄처-39509, 2020.12.21.)에 따르면 여기서 원금잔액은 차주별 기준임(즉, 잔액이 500만 원 이하인 차주를 말함)

3) (그 외) 주채무자가 70세 이상인 경우, 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 중 생계·주거·의료·교육급여 일반수급자, 차상위계층이거나 중증장애인 중 장애인연금수령자, 인수채권 원금잔액(중복채무자의 경우 원금잔액 합계액)이 200만원 이하인 경우 등이 있음

4) 공사는 채무자의 채무부담 완화와 채권관리 효율성 증대를 위해 「인수채권 소멸시효 관리규정」을 2016년 이후 총 4차례 개정하여 시효중단 제외대상을 확대하였음

□□□가 00세로 보증인 전원이 70세 이상으로 시효중단 제외 대상인 데도 시효소송을 진행하였다가 2022. 11. 28. 실익 없음으로 소 취하하는 등

[별표 1] “시효중단 제외 불철저 명세”와 같이 회수실익이 없는 채권 인데도 시효소송을 제기한 40건(소송비용 7,849천 원)이 확인되었다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 소멸시효 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효 중단조치를 철저히 하는 한편, 시효중단 제외대상 채권에 대해서는 불필요한 시효연장소송을 제기하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (주의)

[별표 1]

시효중단 제외 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	차주번호	주채무자	연령	관할법원	사건번호	원금잔액	소송비용	시효중단사유
----	------	------	----	------	------	------	------	--------

합 계: 총 40건 (원금잔액 230,432천 원, 소송비용 7,849천 원)

1	캠코 한국자산관리공사 “기재 생략”					3,814	184	규정11조1가
2						4,640	168	규정11조1가
3						1,875	178	규정11조1가
4						3,939	129	규정11조1가
5						3,149	172	규정11조1가
6						2,663	177	규정11조1가
7						4,264	130	규정11조1가
8						1,245	411	규정11조1가
9						4,305	189	규정11조1가
10						3,026	130	규정11조1가
11						2,694	173	규정11조1가
12						2,933	146	규정11조1가
13						2,444	151	규정11조1가
14						1,797	173	규정11조1가 규정11조의2
15						4,897	131	규정11조1가
16						3,054	151	규정11조1가
17						3,541	354	규정11조1가
18						4,548	129	규정11조1가
19						2,454	238	규정11조1가
20						2,582	146	규정11조1가

순번	차주번호	주채무자	연령	관할법원	사건번호	원금 잔액	소송 비용	시효 중단사유
21						2,366	204	규정11조1가
22						1,778	193	규정11조1가 규정11조의2
23						1,903	329	규정11조1가
24						4,370	157	규정11조1가
25						4,818	481	규정11조1가
26						2,840	130	규정11조1가
27						4,460	166	규정11조1가
28						48,634	191	규정11조1나
29						10,452	164	규정11조1나
30						4,596	248	규정11조1아
31						8,984	164	규정11조1아
32						20,297	226	규정11조1아
33						2,997	130	규정11조1자
34						10,263	168	규정11조1자
35						30,029	141	규정11조1자
36						1,488	129	규정 11 조2
37						1,785	246	규정 11 조2
38						1,633	415	규정 11 조2
39						1,673	178	규정 11 조2
40						1,202	129	규정 11 조2